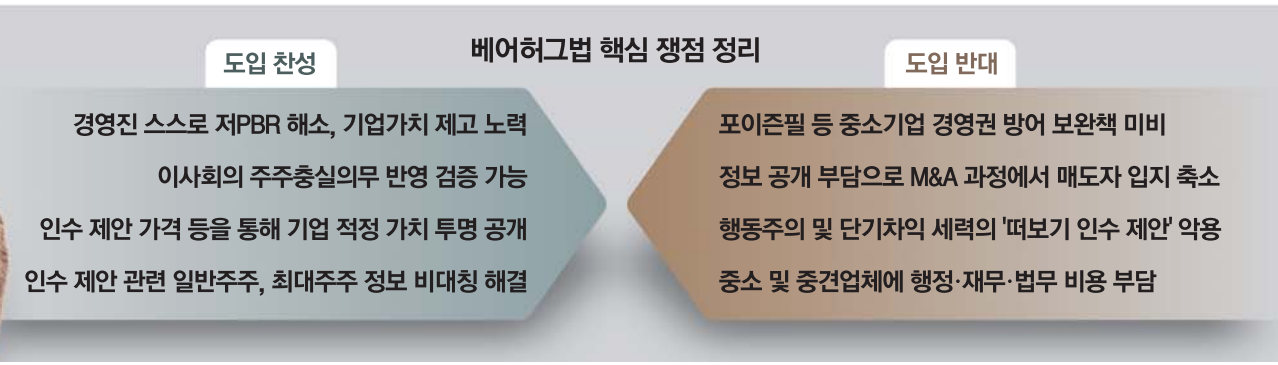
“M&A 놀이터” vs “저평가 해소” K베어허그법 진통





왜 추진하게 됐나

이사회가 인수제안 의무공개
대주주 ‘주가누르기’ 방지해
소액주주 권익 강화 목적

기업 흔들기 우려도

중소·중견사 경영권방어 취약
투기세력이 제도 악용하면
기업들 소모적 대응 불가피

의무공개매수 제도 도입을 놓고 자본시장에서 한 차례 홍역을 치른 가운데 ‘한국형 베어허그법’이 또 다른 뇌관으로 떠오르고 있다. 상장사에서 인수·합병(M&A)이 진행될 때 공개매수 제안에 대한 이사회 검토 결과를 투명하게 공개해 소액주주 권익을 보호하자는 취지다. 이른바 ‘주가 누르기 방지법’ 시리즈의 일환인 것이다. 그러나 기업들과 자본시장 일각에서는 중소·중견기업이 대응책을 미리 공개할 경우 적대적 M&A 시도에 오히려 취약해질 수 있다는 점을 들어 반발하는 모양새다.

한국형 베어허그법은 오기형 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 위원장이 지난달 자본시장법 개정안을 발의하면서 수면으로 떠올랐다. 특히 인수 제안의 내용, 검토 계획, 판단 결과와 이유까지 상세히 공시하도록 한다는 점이 파격적이다.

현행법 체계에서는 인수 제안이 들어온 때에도 대상 기업이 “확정되지 않았다”는 취지로 모호하게 공시하는 경우가 많다. 이 경우 소액주주들은 M&A와 관련한 정확한 정보를 파악할 수 없다는 현실적 문제가 따른다.

◆ 기업 저평가 해소 수단 될까

베어허그법 입법 시도는 기업 저평가 방지라는 최근 자본시장과 관련한 정부·여당 입법과 궤를 같이한다. 핵심은 제안된 가격을 공개하는 것이다. 주가가 낮은 회사일수록 경쟁사나 사모펀드(PEF)가 프리미엄을 얹어 경영권 인수를 제안하기 쉽고, 제안 가격이 공개되는 순간 경영진은 현재 주가가 왜 그 수준에 못 미치는지 주주에게 해명해야 하기 때문이다.

이남우한국기업거버넌스포럼 회장은 “베어허그법은 세제나 정부 개입으로 주가를 끌어올리는 것이 아니라 시장 원리에 따라 저평가된 기업이 제 가치를 찾아가게 만드는 메커니즘”이라며 “시장 친화적인 저평가 해소 수단”이라고 긍정적으로 평가했다.

공개매수 대상 회사가 회사를 팔지 않겠다고 하더라도 제안 가격 이상의 가치를 증명할 수 있느냐는 물음이 뒤따르게 된다.

베어허그

M&A와 관련해 인수 희망자가 기업 이사회에 시장가보다 높은 가격을 제시하며 압박하는 행동주의 전략.

압박의 범위도 배당 확대나 자사주 매입·소각을 넘어 비핵심 자산 매각과 저수익 사업 정리 등 사업 재편 전반으로 넓어질 수 있다. 이창환 얼라인파트너스자산운용 대표는 “M&A를 원하지 않는 지배주주나 경영진이라면 저평가를 방치하지 않고 기업 가치와 주가를 높이려는 유인이 생기게 된다”고 말했다. 인수 제안 가격이 새로운 ‘기업 가치 가격표’로 기능할 가능성도 높다. M&A가 무산되더라도 실제로 돈을 투입할 의사가 있는 제3자가 그만한 값을 매겼다는 정보는 시장에 남는다. 제안 가격이 현 주가와 기업 가치 사이의 괴리를 따지는 강력한 비교 잣대로는 작용할 여지가 크다는 의미다.

◆M&A 협상력 불균형 우려

다만 대상 기업이 적대적 M&A에 대응하는 과정에서 경영권 방어에 취약해질 수 있다는 점에 대한 우려가 나온다. M&A는 매도자와 매수자가 치열한 물밑 협상을 통해 인수 조건을 조정하는 과정을 통해 이뤄진다. 하지만 베어허그법을 통해 일방적으로 매도자의 의사결정 과정이 공시되면, 협상력이 매수자 쪽으로 빠르게 기울어진다는 주장이다. 최준선 성균관대 법학전문대학원 명예교수는 “대상 기업은 공시를 통해 적대적 M&A에 대응하는 전략을 노출하게 된다”면서 “공격자와 방어자 간 기울어진 운동장이 형성되는 것”이라고 말했다. 특히 시가총액이 작은 중소 및 중견사들이 행동주의 펀드의 공격에 취약해질 수 있을 것으로 업계는 보고 있다. 베어허그법과 비슷한 취지의 법을 시행 중인 미국이 포이즌필, 차등의결권 등으로 기존 최대주주의 경영권 방어 수단을 함께 마련하고 있는 것도 그런 이유에서다.

◆보나파이드 오퍼 판별기준 절실

이른바 ‘떠보기 제안’으로 주가가 출렁이면서 기업들이 행동주의 펀드 등의 먹잇감이 될 수 있다는 우려도 있다. 현행법상 인수를 제안하는 단계에서는 매수자가 공개매수를 수행할 수 있는지 자금 증빙이 필요하지 않다. 단기 투자 수익을 위해 허위 인수 제안을 접수해도, 이사회가 베어허그법에 따라 공시를 해야 하는 상황에 처할 수 있는 것이다. 공개매수를 시도한 뒤 단기 차익을 실현하고 제안을 철회하는 상황이 빈번하게 발생할 수 있을 것으로 업계는 걱정하고 있다.

진성 인수 제안 여부를 의미하는 ‘보나파이드 오퍼(Bona Fide Offer)’를 가를 수 있는 보완 입법이 필요하다는 주장이 이 대목에서 나온다. 일본의 경우 경제산업성이 ‘기업 인수에 관한 행동지침’을 마련해 기업 이사회에 진지한 인수 제안 여부를 판별할 수 있는 가이드라인을 제공하고 있다. 법무법인 대륙아주는 법안 평가를 통해 “공시 대상이 되는 인수 제안의 진정성이나 실현 가능성을 담보하기 위한 보완책이 마련돼야 한다는 견해가 존재한다”고 평가했다.

김정석·박제완 기자